

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 998/2536

นายธำรงค์ กานต์ศุภมิตร

โจทก์

นางวราพร สกุลเก่งศึกษา

จำเลย

นายธำรงค์ กานต์ศุภมิตร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเนื่องจากจำเลยได้ชำระเงินตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์แล้วโจทก์จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้องโปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 1 จำคุก 4 เดือน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 71) จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 72) ศาลฎีกาทำคำสั่งแล้ว และได้ส่งสำนวนไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดฟังคำสั่ง ก่อนวันฟังคำสั่ง โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ถอนฟ้องจำเลยไม่ค้านจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ถอนฟ้อง

จำเลยไม่ค้านจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>